金平区石炮台街道汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目“8·3”一般高处坠落事故调查报告

2024年8月3日,位于汕头市新陵路22号的汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目发生一起高处坠落致1人死亡的事故，直接经济损失人民币110万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订版,下同)、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规规定，2024年8月9日，金平区人民政府成立了由区政府分管领导任组长，金平公安分局、区应急管理局、区总工会、石炮台街道派员组成的“汕头市金平区‘8·3’事故金平区政府调查组”(以下简称事故调查组)，开展事故调查工作。事故调查组聘请了安全生产专家参与调查，并邀请事故相关单位深圳市汇健医疗工程有限公司属地政府深圳市南山区政府派员参加调查。同时将成立事故调查组的批复抄送金平区纪委监委。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、调查取证、询问笔录、专家鉴定论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故处理以及防范措施

未经允许，不得转载

建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目基本情况

涉事项目为汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目，业主单位为汕头大学医学院，项目内容为按业主需求将一层杂物间、四层 401 教室等重点区域重新规划及完善使用功能，保留一层杂物间、四层 401 教室原墙体空间布局，不破坏原墙体结构及水电设施；此次改造装饰不破坏，不涉及原建筑的结构安全性，在保留原结构的基础上，对设计范围内的平面布局、墙身、天花重新布置。项目工期为 60 天。供应商必须具备建筑工程施工总承包三级（或以上）或建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质，且取得有效的安全生产许可证，具备独立法人资质的施工企业。

（二）事故涉及单位概括

1.建设方

汕头大学医学院（以下简称“汕大医学院”）。该院位于广东省汕头市新陵路 22 号；举办单位：广东省教育厅；登记机关：广东省事业单位登记管理局；负责人：谭某瑞；有效期：2021 年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 17 日；宗旨和业务范围：医学高等教育、科学研究、开发利用和医学培训；统一社会信用代码：12440000455861456K。

2.施工方

未经允许，不得转载

1.深圳市汇健医疗工程有限公司。该公司位于深圳市南山区粤海街道沙河西路1809号深圳湾科技生态园一期2栋B座10楼；法定代表人：张某真；企业类型：有限责任公司；成立时间：2003年12月31日；经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；清洗设备的技术开发和销售（不含专营、专控、专卖商品）；环保产品、计算机软件的技术开发，净化技术开发；中央空调清洁服务（不含限制项目，需资质的须取得有效资质证后方可经营）；医院办公家具设计与销售。建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：三类医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用X射线设备，医用高能射线设备，医用核素设备，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具的生产、经营；二类医用核素设备，物理治疗及康复设备，病房护理设备及器具，医用X射线附属设备及部件，消毒和灭菌设备及器具的生产经营；医用设备维修；建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程的设计与施工;净化工程设计、咨询、施工、维保、室内

未经允许，不得转载

装修装饰工程；医用气体工程；医用气体设备维修与保养；统一社会信用代码：91440300757624448 3；持有建筑装修装饰工程专业承包一级企业资质证书，证书编号：D244084462，有效期为 2024 年 5 月 11 日至 2028 年 12 月 4 日；持有安全生产许可证，证书编号:（粤）JZ 安许证字〔2023〕006259，许可范围：建筑施工，有效期：2023 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 14 日。

2.张某忠，男，汉族，1968 年 12 月 29 日出生，江苏省广陵区人，身份证号码：3210271968*******7，系汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目实际负责人，以个人名义与深圳市汇健医疗工程有限公司签订《项目承揽协议》，雇佣李某、杨某纪等人，负责汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目施工。未持有建筑施工、装饰装修工程及安全生产相关资质证书。

（三）合同约定情况

汕头大学医学院通过委托第三方公司代理公开招标汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目，中标单位为深圳市汇健医疗工程有限公司。2024 年 3 月 21 日，汕头大学医学院与深圳市汇健医疗工程有限公司签订《广东政府采购智慧云平台电子卖场装修工程定点采购合同》（合同编号：HT-2024-03213385），合同总价款 595211.18 元，合同履约期限为 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日，合同约定双方安全管理责任“甲方（汕大医学院）开工前应向乙方进行现场交底；

未经允许，不得转载

指派驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收；协调有关部门做好现场保卫、消防等工作”“乙方（深圳市汇健医疗工程有限公司）在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由乙方负责”。项目实际开工日期为 2024 年 4 月 7 日，为避免影响正常教学工作，工程施工进度较慢，截至 8 月 3 日事故发生时项目仍在施工。

2024 年 3 月 30 日，深圳市汇健医疗工程有限公司在未告知汕大医学院、未经汕大医学院同意的情况下，深圳市汇健医疗工程有限公司法定代表人张某真与张某忠签订《项目承揽协议》，将口腔仿真头模实验室改造装饰项目转包给张某忠负责施工。《项目承揽协议》（项目责任书）第五条约定安全生产责任“1、本工程项目的盈亏、劳动保护、工伤事故、安全事故、质量事故、防火、文明施工等以及工程保险由乙方负责，乙方负责落实相关措施和管理工作”。张某忠按暂定价 595211.18 元承包（即：包人工、包材料设备、包施工机具、包质量、包工期、包检测、包调试、包验收、包安全、包文明施工、包风险、包保险费用、包与项目有关的费用、包应缴纳的一切税费等），与汕头大学医学院、深圳市汇健医疗工程有限公司之间约定合同

未经允许，不得转载

总价款相同，深圳市汇健医疗工程有限公司从中计取25000元管理费。张某忠雇佣李某、杨某纪等人，负责汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目施工。

（四）事故涉及的相关人员概况

1.杨某纪，事故死者，男，汉族，1966年10月18日出生，江苏省广陵区人，身份证号码：5226271966*******8，系汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目木工，与张某忠个人签订《劳务协议书》,从事装修安装工作,劳务期限为自2024年3月1日至2024年12月31日止。

2.张某忠，男，汉族，1968年12月29日出生，江苏省广陵区人，身份证号码：3210271968*******7，系汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目实际负责人，组织人员进行施工。

3.李某，男，汉族，1987年11月23日出生，湖南省宜章县人，身份证号码：4310221987*******7，系汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目木工班组组长，与张某忠个人签订《劳务协议书》，从事装修安装工作，劳务期限为自2024年3月1日至2024年12月31日止。

4.邱某皓，男，汉族，1995年1月23日出生，深圳市福田区人，身份证号码：4403011995*******8，2024年1月1日任命为深圳市汇健医疗工程有限公司主要负责人，全面负责公司的日常运营管理，同时系汕头大学医学院口腔仿真头模实验室

未经允许，不得转载

改造装饰项目负责人。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

事故现场未安装监控设备，仅有教学楼外侧二楼到楼下的监控视频，无法直观看到整个事发过程，事故调查组通过察看现场状况、技术勘验及询问在场相关人员，对事故发生经过进行调查了解、充分讨论和综合分析，还原事故基本经过：

2024 年 8 月 3 日，根据工作安排，杨某纪负责 401 教室南侧墙面基层处理，李某负责给 401 教室电箱装配线管。14 时许杨某纪在南侧墙面做基层处理，李某背对着杨某纪拼装灯带，两人距离约 6、7 米，突然李某听到后方传来喊声，转过身周围未看到杨某纪。根据监控视频，14 时 13 分 12 秒杨某纪已从教学楼四层窗户外向下坠落，先腿部及臀部坠落到教学楼东侧空地一轿车车顶，随后头部后仰着地。从监控视频看，14 时 13 分 47 秒李某从四层跑到楼下，看到杨某纪倒在教学楼东侧地面。

（二）事故救援情况

事发后，李某赶到杨某纪身边，汕大医学院两名学生在附近听到声响到事发位置查看情况，协助救援并向学校保卫科报告。学校保卫科接到学生报告后，立即赶到现场协助救援，救援过程中杨某纪出现翻身、蜷缩大腿的情况。14 时 22 分，李某拨通 120 急救电话。14 时 28 分，救护车抵达现场，将杨某纪送往汕头市中心医院抢救。14 时 30 分，李某打电话向实际施工负

未经允许，不得转载

责人张某忠汇报事故情况，张某忠要求李某立即将杨某纪送医抢救。15 时许，张某忠电话通知杨某纪的儿子阮某后，二人乘坐当天航班从江苏扬州赶往现场。汕大医学院项目工作小组成员余某得、陈某雄获悉消息后赶往汕头市中心医院，发现杨某纪伤势过重。了解完杨某纪的伤情后，余某得、陈某雄二人折返学校查看现场情况。16 时许，医生宣布杨某纪经抢救无效死亡。18 时 55 分，李某按照张某忠的要求拨打 110 报案。

接报后，公安部门、应急管理部门、石炮台街道办事处及属地居委立即赶到事故现场了解情况。金平区应急管理局、金平公安分局石炮台派出所、石炮台街道办事处督促汕大医学院及项目现场负责人要保护好现场环境，切实做好事故善后工作，防止引发其他不稳定因素，同时要求涉事单位主动积极配合有关部门开展事故调查处理工作。

（三）事故应急处置的评估意见

经评估，事发后金平区各级各相关部门、汕大医学院及时、主动、有序开展应急救援工作，张某忠、李某等人及时组织将伤者送至汕头市中心医院救治。事故现场应急救援处置及时、方法得当，救援过程中未发生次生事故，善后工作处置有力有效，未导致更大人员伤亡的财产损失，未引发社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

事故造成 1 人死亡，死者杨某纪，男，汉族，1966 年 10

未经允许，不得转载

月18日出生，江苏省广陵区人，身份证号码：5226271966********8，系汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目木工。

据汕头市金平区公安司法鉴定中心出具的《尸体检验报告》（编号：2024144），对死者杨某纪的鉴定意见为“初步检验意见：杨某纪的死因符合高坠致重型颅脑损伤死亡，为进一步明确死因需对尸体进行解剖，并完善病理及理化等相关检验”。经公安部门询问死者家属，死者家属表示对鉴定结果没有异议，不需要法医对死者遗体做进一步解剖。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币110万元，主要用于对死者家属的经济赔偿和善后处理事项等。

四、事故发生的原因和事故性质

根据《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13861-2009），分别对事故相关的人为因素、物的因素、环境因素和管理因素等要素进行分析，依据《企业职工伤害事故分类》（GB6411）和公安司法鉴定部门的鉴定意见，综合考虑起因物，引发事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，其事故原因分析如下：

（一）发生事故相关要素情况

1.作业时段天气情况

据汕头市气象台官方微博2024年8月3日6时发布的未来

未经允许，不得转载

24 小时天气预报："陆地天气：晴间多云，西南风 2～3 级，29～35℃。汕头附近海面：晴间多云，西南风 4～5 级阵风 6～7 级。"

根据汕头气象台上述气象预报情况和事发场所情况，事故调查组分析认定：当天自然天气对事发场所无明显影响。

2. 现场勘察情况

事故发生地点位于汕头大学医学院教学楼四层 401 教室，教室面积大约 200 平方米，事发现场正在进行室内装修改造，由原阶梯教室改为口腔仿真头模实验室。死者坠落点为汕头大学医学院教学楼四层 401 教室东侧窗户（如图 1 标注），着地点为汕头大学医学院教学楼东侧地面，坠落高度约 12 米，一轿车顶部被砸凹陷，事故发生时，涉事东侧窗户处于敞开状态。涉事窗户宽 85 厘米，高 140 厘米，地面装修垫高后窗台距地面高 76 厘米，原窗罩因改造换新被拆除，未设置保护性围栏或防护栏杆，现场未配置必要的劳动防护用具。

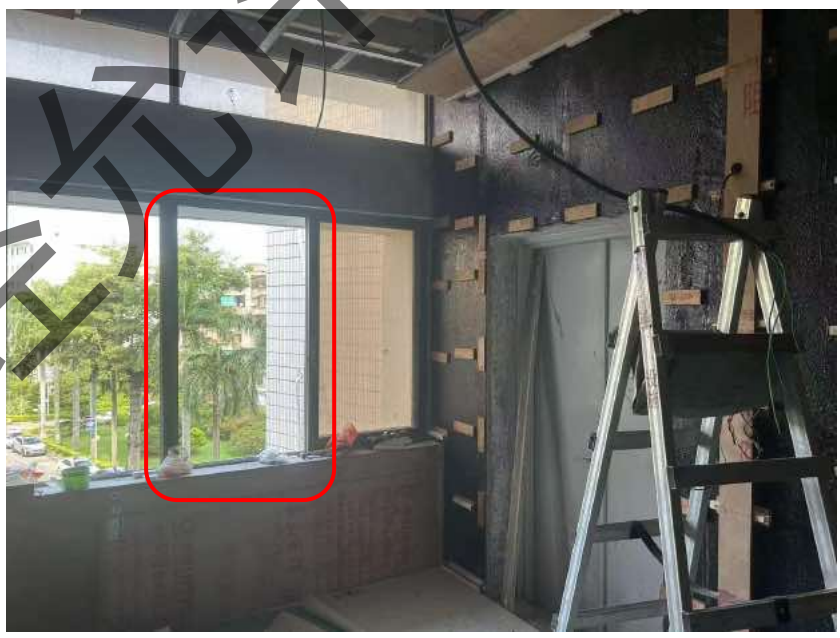


图 1 窗户坠落点

未经允许，不得转载

综合市安全生产专家技术分析，事故调查组调查认定：该教室装修因需要铺设排水管道及电气线路，地面较装修前垫高约14厘米，改造后窗户最底边距地面高76厘米，事发时窗户处于敞开状态，未采取防坠落措施，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）“4.2.5 墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于800mm的竖向洞口及框架结构在浇筑完混凝土未砌筑墙体时的洞口，应按临时防护要求设置防护栏杆”相关要求，存在安全隐患。

3.安全管理情况

（1）安全管理架构建立情况。深圳市汇健医疗工程有限公司成立有质安部，对公司工程项目质量安全进行定期巡检和抽检，但未承担整个公司的安全管理职责，也未配备专职安全生产管理人员。深圳市汇健医疗工程有限公司设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员不到位。

（2）准入合规审查情况。张某忠未持有建筑施工、装饰装修工程及安全生产相关资质证书，不具备装修施工相应资质，且并非具备独立法人资质的施工企业。深圳市汇健医疗工程有限公司未审查张某忠相关资质证明，在未告知汕大医学院、未经汕大医学院同意的情况下，将项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人。

（3）安全生产规章制度制定情况。深圳市汇健医疗工程有限公司有制订安全生产标准化管理制度汇编，包括安全教育培

未经允许，不得转载

训制度、劳保用品管理制度、安全检查与隐患排查治理制度等规章制度。

（4）安全教育情况。根据深圳市汇健医疗工程有限公司提供的安全教育记录表，李某、杨某纪等人有参加安全教育共56学时。根据张某忠提供的班前安全交底（教育）表，自2024年7月2日以来每日施工前班组长李某都有对杨某纪等施工作业人员进行交底，交底内容为一般性安全要求及特殊针对性安排及措施。深圳市汇健医疗工程有限公司、张某忠有对从业人员开展安全教育和安全交底。

（5）日常安全管理情况

项目管理方面。深圳市汇健医疗工程有限公司与汕大医学院《广东政府采购智慧云平台电子卖场装修工程定点采购合同》（合同编号：HT-2024-03213385）附件中项目负责人张某、专职安全生产管理人员李某轩签订驻场承诺书，因项目转包给张某忠，公司未安排两人驻场履行职责。2024年4月1日公司变更项目负责人为邱某皓，未指定专职安全生产管理人员，邱某皓实际未驻场履行职责，根据《项目承揽协议》现场施工安全等工作全权交给张某忠管理。深圳市汇健医疗工程有限公司未派驻该项目的安全生产管理人员，派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，将工程转包给张某忠，由张某忠全权组织施工管理。

邱某皓作为项目负责人，未具备项目负责人安全生产考核

未经允许，不得转载

合格证书、建造师等相应执业资格资质，实际未驻场汕大医学院项目，未对该工程的施工活动进行组织管理。

现场管理方面。事故调查组现场勘察发现施工现场未进行定置管理，工具设备、施工材料无定点摆放；现场临时用电作业不规范，电缆线路未按要求采取架空或沿墙角、地面敷设，分配电箱未做线路标记；临近窗口未采取防护措施等情况，存在安全隐患。自项目 2024 年 4 月 7 日开工以来，深圳市汇健医疗工程有限公司质安部共检查该项目 1 次，发现问题隐患 5 项，其中临电用电线缆随地铺设的现象仍然存在。施工现场涉事窗台经地面改造垫高后，离地仅 76 厘米，原窗罩因改造换新拆除，拆除期间未设置保护性围栏或防护栏杆，存在安全隐患，深圳市汇健医疗工程有限公司未及时发现并消除安全隐患；公司主要负责人邱某皓督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除安全隐患。

项目日常有形成施工日志，施工日志中未有关于安全生产管理的相关记录，张某忠亦未能提供日常巡查记录。据视频监控显示及事故调查组现场勘察，杨某纪坠落时未佩戴安全帽，违反了班前安全交底“进入施工现场必须戴好安全帽”的要求。张某忠资金投入不足，未提供劳动防护用品发放记录，临近窗口未采取防护措施。

综上，事故调查组调查认定:

一是深圳市汇健医疗工程有限公司未审查张某忠相关资质

未经允许，不得转载

证明，在未告知汕大医学院、未经汕大医学院同意的情况下，将项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人。公司未派驻项目安全生产管理人员，派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，将工程转包给张某忠，由张某忠全权组织施工管理。公司安全生产管理机构、专职安全生产管理人员设置不到位。项目现场存在安全隐患，未及时发现并消除安全隐患。

二是深圳市汇健医疗工程有限公司主要负责人、项目负责人邱某皓。作为公司主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。作为项目负责人，未持有相应执业资格资质，未驻场对工程的施工活动进行组织管理，现场施工安全等工作全权交给张某忠管理。

三是项目承包人张某忠，系个人经营的投资人，安全生产资金投入不足，未取得相关施工作业资质，违规承包施工作业项目，未提供劳动防护用品发放记录，临近窗口未采取防护措施。

（二）事故直接原因

2024 年 8 月 3 日，根据当天施工内容，杨某纪对墙面做基层处理，事发时教室南面墙壁正在做封板的前期处理，封板前需要将木条固定在墙面，固定木条之前需要先固定白色木块（如图 2）。人字梯离窗边约 2 米距离，气枪放在防火门前，窗沿上放有工具（钉枪）及白色木块，防火门右侧木条固定完成，左

未经允许，不得转载

侧靠窗区域已固定好 2 块白色木块。涉事窗户处于敞开状态，未起到防护作用，原窗罩被拆除且未做保护性围护或栏杆。

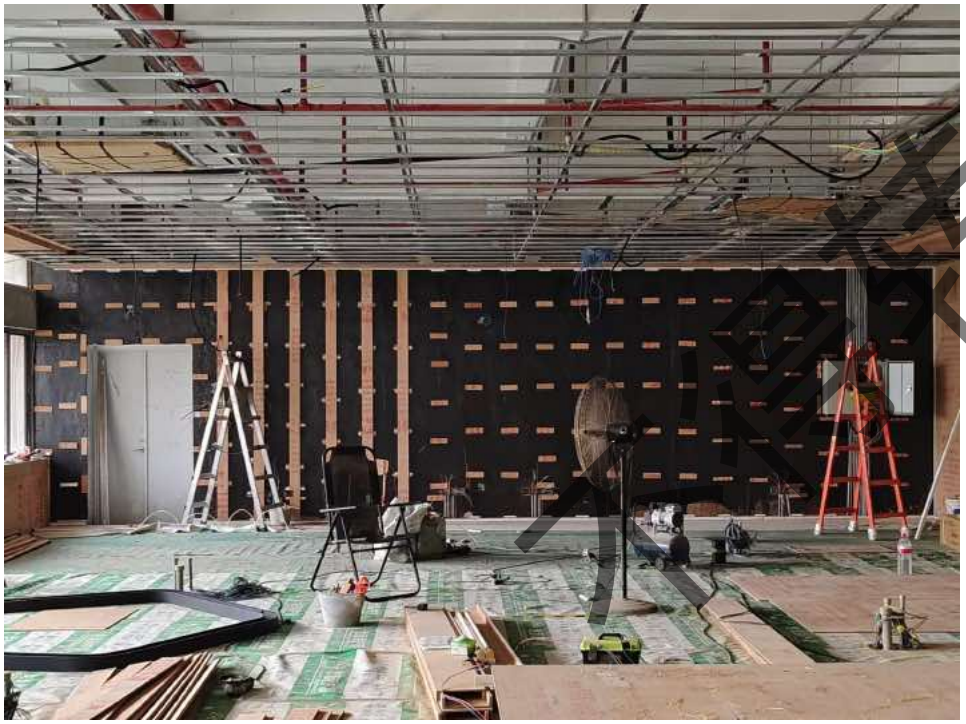


图 2 施工墙面图

事发现场无监控、无直接目击证人，无法直接还原事发过程。从防火门右侧区域木条固定完成及人字梯位置摆放位置，结合窗边工具、材料摆放及墙面靠近窗台左下区域未完成的白色木块作业内容（见图 3），推断事发时杨某纪可能使用钉枪在防火门左侧靠窗区域固定白色木块作业，不排除杨某纪安全意识不足，贪图方便未使用人字梯，存在直接站在窗台上作业的可能性。

未经允许，不得转载



图 3 事发时可能作业区域

另外，涉事窗户外飘沿掉有一块白色木块（见图 4），与封板所用白色木块的形状、材料基本一致。不排除杨某纪安全意识不足，为捡拾掉落在飘沿处白色木块，翻越涉事窗户至外飘沿拾取白色木块，忽视了因施工的教室地面垫高与教室外飘沿存在落差不同的情况（高度差约 50 厘米），杨某纪在翻越窗外时没有站稳，坠落到楼下的可能。

未经允许，不得转载

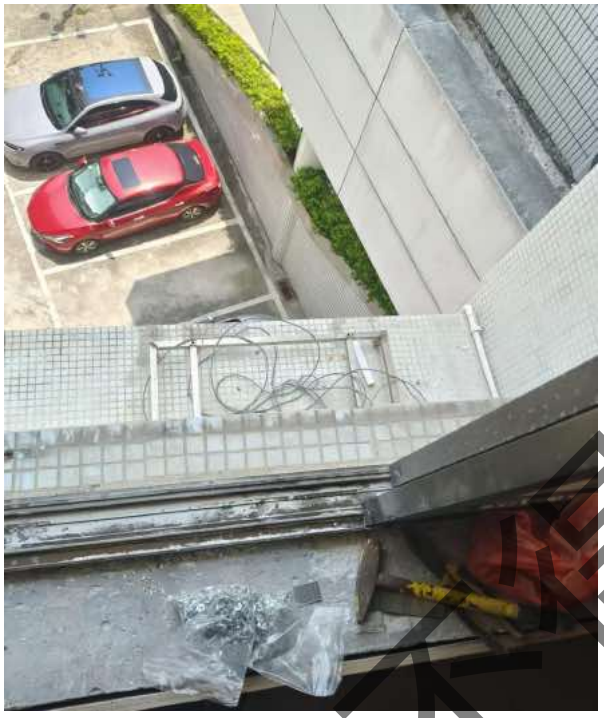


图 4 窗户外飘沿

综合尸体检验报告、市安全生产专家现场勘察及事故调查组调查了解情况，事故直接原因分析如下:

2024 年 8 月 3 日，杨某纪正对南侧墙面做基层处理，处理完防火门右侧墙面封板所需木条固定工作，在窗户敞开且无保护性围挡、无个人防护措施的情况下，行至东侧涉事窗户，将白色木块固定在墙面上。不排除杨某纪安全意识不足，贪图方便未使用人字梯，直接站在窗台上作业的可能性。不排除杨某纪安全意识不足，为捡拾白色木块，翻越涉事窗户至外飘沿拾取白色木块，忽视了因施工的教室地面垫高，教室内外窗台距离地面落差不同的情况（高度差约 50 厘米），杨某纪在翻越时没有站稳，坠落到楼下的可能性。事发时杨某纪未佩戴安全帽等劳动防护用品，坠落在车顶，随后头部后仰着地致重型颅脑

未经允许，不得转载

损伤死亡，是导致事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

1.深圳市汇健医疗工程有限公司，未审查张某忠相关资质证明，在未告知汕大医学院、未经汕大医学院同意的情况下，将项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人。公司未派驻项目安全生产管理人员，派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，将工程转包给张某忠，由张某忠全权组织施工管理。公司安全生产管理机构、专职安全生产管理人员设置不到位。项目现场存在安全隐患，未及时发现并消除安全隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

2.邱某皓,作为公司主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。作为项目负责人，未持有相应执业资格资质，未驻场对工程的施工活动进行组织管理，现场施工安全等工作全权交给张某忠管理，是导致事故发生的间接原因之二。

3.张某忠，作为项目承包人，系个人经营的投资人，安全生产资金投入不足，未取得相关施工作业资质，违规承包施工作业项目，未提供劳动防护用品发放记录，临近窗口未采取防护措施，是导致事故发生的间接原因之三。

（四）事故性质

经调查分析，汕头市金平区“8·3”事故是一起一般生产安全责任事故。

未经允许，不得转载

五、事故责任的认定以及有关处理建议

（一）建议不再追究责任的责任人员（1 人）

杨某纪，男，汉族，1966 年 10 月 18 日出生，江苏省广陵区人，身份证号码：5226271966*******8，系汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目木工。杨某纪安全意识不足，违反班前安全交底要求，未正确佩戴和使用劳动防护用品，在窗户敞开且无保护性围挡、无个人防护措施的情况下，在作业过程中站在或擅自翻越窗台，坠落到车顶并头部后仰着地，导致事故的发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故负有直接责任。鉴于杨某纪本人已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议依法给予行政处罚处理的责任单位（1 家）

深圳市汇健医疗工程有限公司，未审查张某忠相关资质证明，在未告知汕大医学院、未经汕大医学院同意的情况下，将项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人。公司未派驻项目安全生产管理人员，派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，将工程转包给张某忠，由张某忠全权组织施工管理。公司安全生产管理机构、专职安全生产管理人员设置不到位。项目现场存在安全隐患，未及时发现并消除安全隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第四十一条第二款、第四十九条第一款和《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定，对该起事故的发生负有责任。

未经允许，不得转载

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项、第一百一十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项的规定，建议由金平区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的责任人员（2人）

1.邱某皓，男，汉族，1995年1月23日出生，深圳市福田区人，身份证号码：4403011995*******8，系深圳市汇健医疗工程有限公司主要负责人、汕头大学医学院口腔仿真头模实验室改造装饰项目负责人，全面负责公司的日常运营管理。邱某皓作为公司主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。作为项目负责人，未持有相应执业资格资质，未驻场对工程的施工活动进行组织管理，现场施工安全等工作全权交给张某忠管理。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项和《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、第一百一十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第（一）项规定，建议由金平区应急管理局依法对其进行行政处罚，并由深圳市汇健医疗工程有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二、三款以及《中华人民共和国公司法》有关规定进行处理。

2.张某忠，男，汉族，1968年12月29日出生，江苏省广

未经允许，不得转载

陵区人，身份证号码：3210271968*******7，作为项目承包人，系个人经营的投资人，安全生产资金投入不足，未取得相关施工作业资质，违规承包施工作业项目，未提供劳动防护用品发放记录，临近窗口未采取防护措施。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款的规定，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第二款、第一百一十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十一条第（一）项规定，建议由金平区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（四）有关部门的履职情况及处理建议（2个）

1.汕大医学院，通过委托建成工程咨询股份有限公司代理招标，中标单位深圳市汇健医疗工程有限公司，招标文件要求供应商具备建筑工程施工总承包三级（或以上）或建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质，且取得有效的《安全生产许可证》，具有独立法人资格的施工企业。2024年4月7日，汕大医学院同深圳市汇健医疗工程有限公司召开项目开工会议，同时进行现场交底，提出施工方落实按图施工，做好施工现场安全措施，加强施工现场安全巡视等安全要求。针对项目管理，汕大医学院成立了工作小组对项目进行日常监管，由总务处相关工作人员组成，建立项目建设方、施工方双方微信群，每日上传施工进度，通过微信群对施工存在的问题进行沟通讨论。但汕大医学院未及时发现深圳市汇健医疗工程有限公司将

未经允许，不得转载

项目违规转包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，对深圳市汇健医疗工程有限公司项目负责人、安全生产管理人员实际未驻场履职的情况失察，暴露出汕大医学院在项目的安全管理和巡查检查上仍有不足，在履行建设单位监督职责上力度不够。建议责令汕大医学院对相关工作人员及内设机构进行批评教育，若项目监管过程中干部存在失职、失责的情况，按照干部管理权限对其进行处理，督促监管机构加强项目后续施工的安全监管，将批评、处理结果以书面形式报告区安委办和上级主管部门。

2.石炮台街道办事处，2024年1-11月间，石炮台街道党工委、办事处开展学习、部署安全生产工作共10次，并多形式开展安全生产、消防安全宣传，2024年石炮台街道办事处共开展生产安全培训6场、宣传教育活动9场、专项夜巡8次，排查各类场所310家，其中61家场所存在一般隐患，均督促其整改完毕。其中，街道办事处、属地社区到汕头大学医学院开展食品安全、燃气安全、安全生产等方面检查共3次，但由于汕大医学院未主动向街道办事处、属地社区报备项目相关情况，且涉事项目为教室室内装修，不易察觉，街道未能及时掌握辖区施工项目情况，未针对施工项目进行巡查管理，建议石炮台街道办事处后续及时跟进涉事项目施工情况，加强对辖区内在建工地的排查力度，并将相关情况抄送区安委办。

（五）其他建议

未经允许，不得转载

针对事故调查组现场勘查发现的施工现场未进行定置管理，工具设备、施工材料无定点摆放；现场临时用电作业不规范，电缆线路未按要求采取架空或沿墙角、地面敷设，分配电箱未做线路标记；临近窗口未采取防护措施等情况，建议石炮台街道、汕头大学医学院跟进后续整改。

若发现该事故涉嫌犯罪的，由司法机关依法独立进行调查处理。

六、事故防范和整改措施

（一）深圳市汇健医疗工程有限公司，要深刻认识安全生产规章制度对企业安全生产管理起到的基础和保障作用，全面梳理、审查公司规章制度制定和执行情况，进一步优化企业安全生产规章制度体系，强化安全生产规章制度落实执行力度，设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，除监管工程项目的安全生产管理外，还应对公司层面的安全生产管理履行职责。建立承包商准入资格、资质审查制度，严格承包商准入审查，确保承包商具备承包工程项目对应的法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件及相应资质。公司设立项目负责人、专职安全生产管理人员应按照国家法律法规要求，由具有法律法规规定的执业资格的人担任，并督促其落实岗位职责，严禁出现管理缺位的情况。深圳市汇健医疗工程有限公司要解除与张某忠之间的承包关系，由公司负责该项目的施工或报请建设单位同意，在法律法规允许的范围

未经允许，不得转载

内进行发包。

（二）张某忠，要认真吸取事故教训，落实安全生产主体责任，加强施工现场安全管理。举一反三开展日常安全生产隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录隐患排查治理情况。加强施工作业人员安全生产培训，明确施工作业流程、熟悉掌握操作规程和各项安全防护措施，提高作业人员的安全意识。检查从业人员配备劳动防护用具情况，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，督促从业人员正确佩戴必要的劳动防护用品，做好施工作业个人防护措施。

（三）汕大医学院，要主动向属地街道、社区报备在建项目相关情况，积极配合有关部门、属地街道、社区安全生产监督检查工作。加强对项目现场施工管理，充分发挥建设单位的协调管理能力，与承包单位召开双方会议，强调安全生产驻场管理、工程分包注意事项，严格审查入场施工人员身份，严禁承包单位未经建设单位审批，擅自分包的行为，严禁承包单位将项目分包不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。应加强对在建项目的安全巡查，监督承包单位有关人员现场履职情况，监督施工现场安全管理情况，带头形成浓厚的安全生产氛围，并如实记录巡查检查情况，促使承包单位、施工单位落实各项安全措施。

（四）石炮台街道办事处，要充分落实区委、区政府关于安全生产工作部署，结合安全生产治本攻坚三年行动，深化排

未经允许，不得转载

查整治，建立隐患排查治理长效机制，督促生产经营单位建立自查自改常态化机制，提升安全常态化水平。要深化宣传培训，开展生产经营单位主要负责人安全生产教育培训，坚守安全红线，远离危险底线，提升安全意识形态水平。要深化精准防控，抓牢重点领域、重点行业、事故发生单位的安全监管，攻坚克难、有的放矢，提升事故隐患防控水平。要将涉事项目纳入监管，动态掌握项目情况，及时跟进涉事项目后续施工管理，切实把坚持人民至上、生命至上融入到日常安全生产监管工作中，抓意识、抓行动、抓成果，抓实抓细抓出成效，推动全区安全生产形势平稳向好。

未经允许，不得转载